

1502193-05.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... por sua vez, admitiu a prática do tráfico.

Pelas provas produzidas, só é possível reconhecer a prática do crime de tráfico imputado a Guilherme. Os agentes não foram reconhecidos pelas vítimas em contraditório. Quando ocorreu a abordagem, os réus estavam no caminhão, realizando o transbordo. Nem mesmo aquele que teria ficado como responsável pelo cativo foi apontado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502193-05.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502193-05.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Jose Lucas da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

José Lucas da Silva, Marco Antônio Aparecido Borghi Júnior, Jônatas Silva Santos, Francisco Nelvani de Araújo Martins, Henrique Silva Santos e Guilherme de Jesus Queiroz, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia 24 de setembro de 2021, entre 6:00h e 7:30h, na Avenida Rochedo de Minas, 115, Cumbica, em Guarulhos, agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum da empresa Fernando Nunes da Silva e Cia. Ltda., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Jean Carlos da Silva e Cláudio Rogério Mota, o caminhão VW/13180, de placas DJR-9328, e a carga de brinquedos diversos;

Guilherme de Jesus Queiroz, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, porque no mesmo dia, por volta das 8:30h, na Rua Ordem e Progresso, 38, Portal D'Oeste, em Osasco, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 42 porções de maconha, com peso líquido total de 95,8 gramas, 70 porções de cocaína, com peso líquido total de 55,84 gramas, e 22 porções de crack, com peso líquido total de 9,31 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os acusados, juntamente com os demais indivíduos não identificados, se ajustaram para a prática de crime de roubo. No dia, dois indivíduos não identificados abordaram as vítimas Jean e Cláudio, funcionários da empresa ofendida, e anunciaram o roubo. Os agentes ordenaram que as vítimas descessem do caminhão da empresa e adentrassem um veículo de cor vermelha, onde estavam outros dois indivíduos não identificados. Na sequência, os roubadores levaram os ofendidos até o local onde estavam os acusados, que descarregavam a

carga do caminhão, e colocaram ambos em um barraco, onde permaneceram com sua liberdade restringida. Ocorre que, policiais militares, em face de informação anônima, se dirigiram ao local e se depararam com José Lucas, Marco Antônio, Francisco, Henrique e Guilherme descarregando as mercadorias do caminhão. Em revista pessoal, com Guilherme foi encontrada uma sacola plástica contendo os entorpecentes, além da quantia de R\$123,00 em notas trocadas. Ato contínuo, os servidores encontraram o ofendido Jean encarcerado e sendo vigiado por Jônatas. A vítima Cláudio foi libertada três horas depois de ter sido rendida.

Recebida a denúncia em 25 de outubro de 2021 (fls. 210/213), os réus foram citados (fls. 259, 261, 263, 265 e 267 e edital fls. 373/374) e apresentaram resposta à acusação (fls. 304, 360/368 e 382/384). Durante a instrução, quatro pessoas foram ouvidas (fls. 382/384), procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação de Guilherme por tráfico e pela absolvição dos demais. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

O caminhão, a carga de produtos, as drogas e o dinheiro foram apreendidos (fls. 10/11 e 30/31). A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico (fls. 356/359), pelo laudo pericial de fls. 280/286 e pelas fotografias de fls. 60/63, 82 e 92/94.

O ofendido Jean Carlos reconheceu o acusado Jônatas na fase administrativa (fl. 27), mas não em juízo. Naquela oportunidade (fl. 25) e no contraditório (fl. 525) contou que exerce função de ajudante na empresa vítima e, no dia, trabalhava com o motorista, quando foram abordados por dois indivíduos, que anunciaram o roubo e ordenaram que saíssem do caminhão e entrassem em um veículo de cor vermelha, onde havia outros dois indivíduos. Relatou que foram conduzidos até onde outros indivíduos faziam o transbordo da carga, local em que subiu o morro até um barraco, e lá ficou em cativeiro por cerca de 40 minutos, ou seja, até a chegada dos policiais. Afirmou que ouviu o acusado Jônatas falar “moiô”, se referindo ao fato de o motorista ter fugido. Acrescentou que os agentes eram entre quatro e cinco pessoas e que, até a chegada ao cativeiro, levaram cerca de uma hora e meia. A vítima Cláudio, na delegacia (fl. 26) e em juízo (fls. 382/384), contou que descansava no caminhão juntamente com o ajudante Jean Carlos, quando foram abordados por alguns indivíduos que, valendo-se de arma de fogo, ordenaram que saíssem do caminhão e entrassem em um veículo. Relatou que foi levado para Osasco e libertado cerca de três horas depois, momento em que se dirigiu à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Afirmou que a carga valia aproximadamente R\$200.000,00 e o caminhão R\$80.000,00. Disse que, na delegacia, reconheceu um dos agentes, tratando-se daquele que assumiu a direção do caminhão. Afirmou que não se lembra do nome dele.

Os policiais militares relataram no procedimento inquisitivo (fls. 32 e 33) e no contraditório (fls. 382/384) que, acionados via COPOM para atender ocorrência sobre roubo de carga, se dirigiram ao local indicado e lá avistaram o caminhão de placas DJR-9328 sendo descarregado por cinco indivíduos (José Lucas, Marco Antônio, Francisco, Henrique e Guilherme), o que motivou a abordagem. Relataram que, em busca pessoal, com Guilherme foi localizada uma sacola plástica contendo entorpecentes, bem como o valor de R\$123,00 em dinheiro trocado. Informaram que, próximo ao local, encontraram a vítima Jean Carlos encarcerado, que lhes narrou o ocorrido, e o acusado Jônatas, que era o responsável por vigiar o ofendido, impedindo sua saída do cativeiro. Relataram que o caminhão estava a aproximadamente cem metros da casa onde funcionava o cativeiro. Disseram que, em conversa com o ofendido, este contou que estava sendo vigiado por Jônatas. Contaram que o indivíduo que estava com as drogas admitiu que eram destinadas ao tráfico. Narraram que os agentes, quando abordados, disseram que estavam descarregando o caminhão. Disseram que a outra vítima foi deixada em Osasco, e de lá foi até a delegacia em Guarulhos.

Extrajudicialmente (fls. 13, 14, 15, 16, 17 e 18), os acusados negaram a prática dos crimes. José Lucas alegou que passava pela rua, quando foi abordado pelos

policiais. Afirmou conhecer o acusado Henrique. Marco Antônio alegou que embora estivesse descarregado o caminhão, não tinha conhecimento que a carga era produto de roubo. Afirmou que conhece apenas Francisco. Jônatas aduziu que descarregava o caminhão, sem saber da origem ilícita da carga e, no momento que a polícia chegou, se assustou e fugiu para o barraco, onde mora Vinícius, seu conhecido, porém não sabia que o local era um cativeteiro. Francisco narrou que embora estivesse descarregado o caminhão, não tinha conhecimento que a carga era produto de roubo. Afirmou que conhece apenas Marco Antônio. Henrique relatou que estava indo trabalhar, quando decidiu ajudar os rapazes a descarregar o caminhão e que não sabia da origem ilícita dos produtos. Informou que conhece José Lucas e Guilherme de vista. Guilherme contou que saía de um forró, quando alguns indivíduos desconhecidos lhe solicitaram ajuda para descarregar o caminhão, não sabendo nada sobre carga roubada. Afirmou que conhece apenas José Lucas e, quanto aos entorpecentes, disse que não lhe pertenciam, que estava guardando para os donos do caminhão.

Durante a audiência, José Lucas, Marco Antônio, Jônatas, Francisco e Henrique optaram pelo silêncio. Guilherme, por sua vez, admitiu a prática do tráfico. Pelas provas produzidas, só é possível reconhecer a prática do crime de tráfico imputado a Guilherme. Os agentes não foram reconhecidos pelas vítimas em contraditório. Quando ocorreu a abordagem, os réus estavam no caminhão, realizando o transbordo. Nem mesmo aquele que teria ficado como responsável pelo cativeteiro foi apontado pelos ofendidos como um dos autores do delito patrimonial. As provas produzidas, portanto, não são fortes o suficiente para que se conclua que o roubo teve como autores os denunciados. Nenhum deles, ademais, confessou. Optaram pelo silêncio, e tal comportamento não pode ser interpretado como assunção de culpa.

No que toca ao tráfico, é de se notar algo diverso. Guilherme confessou a prática da infração e os policiais, de sua parte, disseram que mencionado agente estava com drogas. A quantidade era significativa. Não havia como, em curto intervalo de tempo, ser consumida. Guilherme, ademais, não se disse usuário.

Não há nada que indique que Guilherme se equivocou ao confessar. Igualmente, nada leva a crer que os servidores lhe imputaram falsamente a posse do entorpecente. Resta somente a fixação das penas.

O réu agiu como dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base pode ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Não incidem agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada.

No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas crack, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (134 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

O regime prisional inicial é o aberto, seja em razão da primariedade, seja por conta das circunstâncias judiciais favoráveis

Isto posto, julgo parcialmente procedente esta ação penal e, em consequência: absolvo os acusados José Lucas da Silva, Marco Antônio Aparecido Borghi Júnior, Jônatas Silva Santos, Henrique Silva Santos, Francisco Nelvani de Araújo Martins e Guilherme de Jesus Queiroz da imputação que lhes foi deduzida com base no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; condeno o acusado Guilherme de Jesus Queiroz à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração

ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu Guilherme, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado em favor dos acusados absolvidos. O caminhão e a carga de produtos apreendidos já foram entregues à proprietária (fls. 30/31 e 86). As drogas apreendidas deverão ser incineradas, ficando decretado o perdimento do valor apreendido, visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06 (fls. 10/11). Após o trânsito em julgado, o réu terá seu nome lançado no Rol dos Culpados. P.R.I.C.Guarulhos, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA